



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

המבקש:

ויצמן נגר
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עמרם
ת.ד. 37212 ירושלים

- נ ג ד -

המשיבים:

1. מרים זדה
ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן
מרחוב יהושוע בן נון 38 א ירושלים

2. ויקטור בלילי
3. יעל בלילי
4. טובה אלישע
5. יצחק אלישע
6. יוסי יוסף
7. סוזן יוסף
8. ויואנה נחמני
מרחוב אנוסי משהד 5 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. הבקשה שבפני עניינה בבית ברחוב אנוסי משהד 5 ירושלים הבנוי על חלקה 25 בגוש 30757. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
2. המבקש הינו הבעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 1 - דירה הממוקמת בקומת הקרקע בבית לה צמודה קרקע. המשיבה 1 הינה הבעלים של תת חלקה 9 - דירה בקומה הרביעית בבית הממוקמת מעל לדירת המבקש. המשיבים האחרים הינם בעלי דירות נוספים בבית.

טענות המבקש בתמצית

3. המשיבה ואחרים פעלו בהליך תכנוני לאישור תוספת מרפסת לדירותיהם. לאחר שנותר היתר בניה הודיע המבקש לבעלי הדירות כי הוא מתנגד לבניית המרפסות מעל לגינה הצמודה לדירתו וינקוט בהליכים משפטיים על מנת למנוע את הבניה. בסמוך לפני הגשת הבקשה דנן התחילה המשיבה בעבודות לבניית המרפסת בעקבותיהם נשלח מיידית מכתב התראה ובהתאם הוגשה הבקשה דנן. המשיבה איננה זכאית לבנות מרפסת מעל לגינה הצמודה שהבעלות בה, ובחלל הרום שמעל, שייכים למבקש. בנוסף, בניית המרפסת תפגע בפרטיות, תצליל את הגינה ותיצור בעיית ניקוז. בהתאם התבקש סעד אשר יורה על הפסקת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבניה. בכתב התביעה נטען בנוסף כי בידי המשיבה אין, בכל מקרה, רוב נדרש של בעלי הדירות לשם בניית המרפסת.

4. ביום 02.11.17 ניתן צו ארעי עד לדיון במעמד הצדדים ונקבעה פרוצדורה להמשך דיון בבקשה.

טענות המשיבה בתמצית

5. המשיבה טוענת כי ישנו שיהוי משמעותי בהגשת הבקשה – מאז מתן ההיתר בשנת 2014 חלפו 3 שנים. הבקשה הוגשה כאשר כ- 50% מהעבודות כבר הסתיימו וכיום הדירה חשופה לפגעי מזג האוויר. ההליך התכנוני שולל את הטענות בדבר פגיעה. למבקשת רוב קנייני נדרש לביצוע העבודה וטענות המבקש הינן בחוסר תום לב. אין למבקש זכות בחלל הרום מעל לחצר הצמודה. נטען עוד כי מאזן הנוחות נוטה בהליך דגן לטובת המשיבה.

6. ביום 09.11.17 נערך דיון בבקשה במעמד הצדדים במסגרתו השלימו הצדדים את טענותיהם והמצהירים מטעמם אף העידו בתשובות לשאלות.

דיון והכרעה

7. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

8. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכלל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 ל.נ. 7. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ט.ד. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

9. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון להיעתר לבקשה בחלקה וכפי שיפורט להלן.

10. בנסיבות ההליך דנן קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה במסגרת הליך זה – די בעובדה כי עלינו לקבוע האם בידי המשיבה הרוב הנדרש לביצוע העבודה להרחבת דירתה באמצעות בניית מרפסת בהתאם להוראות תיקון 18 לחוק המקרקעין כדי להגיע למסקנה כאמור. ודאי אמורים הדברים כאשר לצד הסכמות שמציגה המשיבה (נספח ז לתגובה) מציג המבקש "חזרה מהסכמה" של חלק מהחותמים (מוצג מב/1) ומעלה טענות כנגד זכות החתימה של אחרים (עמוד 1 שורות 10-11). ויוזכר, הנטל הוא על המשיבה להוכיח כי בידה הסכמות כדין לביצוע הבניה המבוקשת על ידה.

11. זאת ועוד. למבקש גם טענות בדבר פגיעה בו עקב הבניה המבוקשת – פתרון ניקוז, הצללה ופגיעה בפרטיות. אין מחלוקת כי הבניה המתוכננת הינה מעל לשטח החצר הצמוד לדירת המבקש. טענות אלו מחייבות בירור עובדתי ומשפטי ובחלקן אף קשורות בסוגיות שבמומחיות.

12. ויודגש, אף שטענות המבקש בדבר זכותו הבלעדית בחלל הרום שמעל לקרקע הצמודה לדירתו אין בהן ממש משפטי לאור מסמכי רישום הבית המשותף, הוראות חוק המקרקעין, עצם טיבם וטבעם של הזכויות בבית המשותף, ובעיקר, לאור הלכה פסוקה מאת בית המשפט המחוזי בירושלים המנחה אותי (ע"א 1415/00 אברהם נ' אזור), הרי שבשלב זה איננו נדרשים לבחינה של התובענה לגופה וסיכויי הצלחתה. לאור הסוגיות המפורטות לעיל הרי שממילא אין מדובר בתובענה טורדנית וקנטרנית.

13. בנסיבות דנן מבוקש צו מניעה שמעצם טיבו וטבעו נועד לשמר את המצב הקיים. ויודגש, חלק מטענות המבקש עניינן בפגיעה בזכויותיו כאמור לעיל. הצו המבוקש נועד לשמר את המצב באופן כזה שלא תתרחש הפגיעה, בין בפרטיות, בין בהצללה ובין בניקוז, עד להכרעה בתובענה.

14. עיקר ההכרעה הנדרשת בבקשה דנן הינה בשאלת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר.

15. מחד עומד הנזק הצפוי למבקש עקב התקנת המרפסת ובכלל האמור הפגיעה הקניינית, ככל שאכן אין בידי המשיבה הסכמות נדרשות כדין, ובעיקר, הפגיעה הפרטנית במבקש, ככל שיתגלה כי יש ממש בטענות הפגיעה בפרטיות, הצללה וניקוז. יש גם לזכור כי השלמת ביצוע עבודות התקנת המרפסת משמען גרימת הפגיעות האמורות (ככל שיש בהן ממש) ומאידך קושי משמעותי בהחזרת מצב לקדמותו באם תושלם הבניה. הבניה עצמה גם כוללת מטרה למבקש, שדירתו ושטח הגינה הצמוד לה מצויים מתחת לדירת המשיבה – השלמת הבניה ואחר כך הריסתה, באם תתקבל התובענה, תכפיל את המטרד הכרוך בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. מאידך, הנזק הצפוי למשיבה הינו כספי בעיקרו - בגין עיכוב בהשלמת הבניה במהלך תקופת ניהול ההליכים. ויודגש, אף שבידי המשיבה היתר בניה משך תקופה ארוכה של 3 שנים, היא לא החלה בביצוע העבודות עד עתה. יוער כי לא הוצג על ידה כל טעם בגין עיכוב משמעותי זה בביצוע הבניה בפועל לאחר קבלת ההיתר. לפיכך, על פני הדברים, אין דחיפות משמעותית בבניית המרפסת גם מבחינתה.

17. באיזון בין השיקולים האמורים גובר האינטרס של המבקש שעה שנוקיה של המשיבה ניתנים לפיצוי כספי בהתאם להוראות התקנות (ולכך עוד נתייחס להלן) בעוד הנוזקים הצפויים למבקש הינם קנייניים ומטרדיים באופיין ושיפוי אינו בהכרח יכול להביא מזרז לנזקים אלו.

18. אולם, שיקולים שביושר אינם מצדיקים בנסיבות דנן היענות לבקשה במלואה.

19. את עיקר טענותיה מעלה המשיבה בהקשר זה בהתייחס לטענת השיהוי. לאחר ששקלתי טענה זו אין בידי לקבלה במלואה באופן כזה אשר יצדיק דחיית הבקשה במלואה אך יש בטענה זו כדי להצדיק קבלת הבקשה בחלקה בלבד.

20. ראשית, אין ממש בטענה כי על המבקש היה לנקוט בהליכים כבר בשנת 2012, עת הגשת הבקשה להיתר, או למצער בשנת 2014 עת אושרה הבקשה להיתר. המבקש התריע בכתב (נספח ה' לבקשה) ובהעדר פעולה אקטיבית לבניה משך כ- 3 שנים, סביר היה להניח מבחינתו כי די היה בהתראה זו. פניה באותו מועד לצו מניעה היתה בגדר הליך מוקדם בהעדר כל מימוש בפועל של ההיתר על ידי המשיבה.

21. שנית, מאז החלו עבודות הבניה (ביום 29.10.17 לפי עדות מר זדה בעמוד 3 שורה 2) ועד הגשת הבקשה דנן (ביום 02.11.17) חלפו אך 5 ימים. לא ניתן לומר כי פרק זמן זה בנסיבות דנן מצדיק דחיית הבקשה בכללותה מחמת שיהוי. במיוחד אמורים הדברים כאשר כבר ביום 30.10.17, למחרת תחילת ביצוע עבודות הבניה, נשלח מכתב התראה מטעם המבקש (נספח ו' לבקשה).

22. מאידך, לא ניתן לומר כי התנהלות המבקש בנסיבות המתוארות לעיל נקיה מכל שיהוי -

ראשית, אין מדובר בעבודות שנעשו בסתר, ודאי כאשר גם נתלתה מודעה על ידי המשיבה עובר לתחילת ביצוע העבודות (עמוד 3 שורות 2-3). שומה היה על המבקש לנקוט בהליכים משפטיים בדחיפות רבה יותר, ודאי שעה שיכול היה בנקל לראות כי המשיבה מתקדמת "בצעדי ענק" בביצוע העבודות על ידה - התקנת הריילסים וביצוע עבודות חפירה הינן פעולות שניתן להבחין בהן בנקל.

שנית, נימוקי ההתנגדות במכתביו של המבקש, ודאי זה משנת 2014, עניינם אך בטענה המשפטית בדבר בעלותו בחלל הרום מעל לשטח החצר. לאור היות הטענה ללא יסוד משפטי אמיתי בהתאם להלכה כאמור לעיל הרי שסבירה היתה צפיה של המשיבה כי ללא נקיטת ההליכים מטעם המבקש משך שנים רבות הוא זנח טענתו זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלישית, במכתבו מיום 30.10.17 טען המבקש כי בכוונתו "לפנות ללא כל דיחוי לבית המשפט המוסמך". דא עקא, על אף המשך ביצוע העבודות המשמעותיות והבולטות המבקש המתין עם הגשת בקשתו 3 ימים נוספים תוך שהוא "נותן" למשיבה להמשיך בביצוע העבודות על ידה. בהקשר זה אעיר כי לא הוצע על ידי המבקש שום הסבר מדוע לא הוגשה הבקשה על ידו כבר ביום 30.10.17 או למחרת, בפרט בנסיבות בהן הוא כבר היה מיוצג על ידי בא כוחו הנוכחי (עוד משנת 2014, לכל הפחות, על פי ההתכתבויות שצורפו).

23. איזון כל האמור מצדיק מתן צו אשר ימנע את השלמת בניית המרפסת עד להכרעה בתובענה העיקרית אך לא את השלמת עבודות השלב הנוכחי אליו הגיעה המשיבה עד עתה בהתקנה.

24. למען שלמות התמונה אבהיר כי לא מצאתי בנסיבות דנן חוסר תום לב של המבקש בבקשתו - המבקש עומד על זכויותיו הקנייניות ומבקש הכרעה בהן ואין בכך פסול, ודאי אם בסופו של יום אכן יקבע כי יש במרפסת משום פגיעה פרטית בו באופן כלשהו – מדובר במימוש כדין של אינטרס אישי. ודאי אמורים הדברים כאשר לא הוצג בפניי כל הסבר מניח את הדעת מדוע משך 3 שנים, מאז קבלת ההיתר, לא בוצעה הבניה בפועל, וכשהוחלט לבצעה הזדרזה המשיבה ובתוך 5 ימים (מיום 29.10 ועד 02.11) השלימה מחצית מהעבודות כטענתה.

סיכום

25. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה בחלקה בנוגע למשיבה 1 וקובע כלהלן:

ניתן בזה צו מניעה זמני אשר אוסר על המשיבה להשלים את ביצוע העבודות להתקנת המרפסת בדירתה, לרבות, ביצוע עבודות יציקה במרפסת.

אולם, המשיבה רשאית להשלים את השלב הנוכחי בו מצויות העבודות, קרי, השלמת התקנת הריילסים, סגירה ואיטום של הקירות החיצוניים וביצוע העבודות הפנימיות בדירתה.

ככל שתחפוץ בכך, תוך שהיא נוטלת על עצמה את הסיכון הכלכלי באם תתקבל התובענה בסופו של יום, המשיבה תוכל גם לבצע עבודות התאמה בקירות החיצוניים.

26. בשל הנזקים הכלכליים הצפויים למשיבה כתוצאה מהבקשה דנן, ובהתחשב בעלויות הכרוכות בבניית המרפסת (על פי הסכם ההתקשרות שהוצג) אני מחייב את המבקש להפקיד עירבון בהתאם להוראות תקנה 364 לתקנות בסכום כולל של 35,000 ₪. שעה שהופקד כבר ערבון בסך של 20,000 ₪ בהתאם להחלטתי מיום 2.11.17 אני מחייב את המבקש להפקיד את יתרת העירבון בסך של 15,000 ₪ וזאת בתוך 7 ימים מהיום, שאם לא כן יפקע צו המניעה מאליו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/408/2017
מס' בקשה: 1/409/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. הוצאות הבקשה בנוגע להליך שבין המבקש והמשיבה 1 בסך של 3,500 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי וכפי שיקבע במסגרת פסק הדין בהליך.

28. משיבים 2-8 לא הגישו תגובה לבקשה ולבד מהמשיב 2 גם לא התייצבו לדיון בבקשה. מאידך, המבקש לא הציג אישור מסירה כדין למשיבים הנ"ל – כל שהוצג הוא צילום העמוד הראשון של הבקשה על גביו מופיעות חתימות כלשהן לצד חלק משמות המשיבים – לא ברור מי חתם על המסמך, מתי ומה הוא קיבל לידי. ממילא אין אישור על המצאת החלטתי מיום 02.11.17 כפי שהורתי.

זאת ועוד. עיון בבקשה מגלה כי, למעשה, המבקש אינו מבקש כל סעד זמני אופרטיבי כנגד מי מהמשיבים הנוספים – כל טענותיו מופנות כלפי המשיבה 1 בלבד. הוא אף הגדיר את המשיבים 2-7 כ"משיבים פרומליים" (אף שאין מעמד כזה בדיון הישראלי, לרבות, בהוראות התקנות).

לאור כל האמור אין לי אלא לדחות את הבקשה כנגד המשיבים 2-7. בהעדר תגובה והתייצבות של הנ"ל כאמור אין צו להוצאות.

29. כתב הגנה מטעם כל המשיבים יוגש במועד כדין.

30. על המבקש להמציא את כתב התביעה כדין לכל המשיבים ולהגיש לתיק אישורי מסירה ואסמכתאות.

31. דיון בתובענה יערך ביום 01.01.18 שעה 11:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ המבקש והמשיבה 1 בפקס.

המזכירות תמציא החלטה זו למשיבים 2-8 בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ג חשון תשע"ח, 12 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים